



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
23ª VARA CRIMINAL
 Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313 - Sala 1-328 - Barra Funda
 CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
 Telefone: (11) 2127-9045 - E-mail: sp23cr@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº: **0013876-76.2017.8.26.0050 C-**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **MATHEUS ANTONIO FERNANDES SILVA e outro**

Vistos.

MATHEUS ANTÔNIO FERNANDES SILVA e GUSTAVO DE CARVALHO ANDRADE, qualificados nos autos, encontram-se processados como incurso nos artigos 33 “caput” e 35 “caput”, na forma do artigo 69 do Código Penal, isto porque no dia 23 de fevereiro de 2017, por volta das 10h00min, na Rua Abraão Miguel do Carmo, nº 46, nesta cidade e comarca, os denunciados, agindo em concurso e unidade de desígnios entre si, traziam consigo e tinham em depósito, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, noventa e nove eppendorfs de cocaína, contendo 30,3g (trinta gramas e três decigramas), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ademais, os denunciados associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico ilícito de drogas.

Segundo consta, MATHEUS encontrava-se no local dos fatos, na altura do número 460, em companhia de Wilson Roberto Dias Tavares, quando ambos foram avistados por policiais militares durante patrulhamento ostensivo.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

23ª VARA CRIMINAL

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313 - Sala 1-328 - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: (11) 2127-9045 - E-mail: sp23cr@tjsp.jus.br

Ao notar a aproximação das viaturas, MATHEUS e a testemunha rapidamente entraram no veículo GM/Astra, placas DUD-3714, estacionado no local, de modo a motivar a abordagem policial.

Submetidos à revista, nada de ilícito foi encontrado com Wilson, bem como no interior do veículo. Contudo, no bolso direito de MATHEUS, foram localizados quinze eppendorfs de cocaína.

Questionado, MATHEUS confessou a prática do crime, informando que solicitou carona a Wilson para a residência de número 46 da Rua Abraão Miguel do Carmo, onde pretendia adquirir os entorpecentes de GUSTAVO, com o fim de revendê-los a terceiros.

Ato contínuo, os milicianos deslocaram-se ao endereço mencionado e tocaram a campainha, sendo atendidos por Silmara de Carvalho Andrade. Interpelada acerca da existência de entorpecentes no imóvel, Silmara prontamente respondeu que não havia nada de ilícito e que os policiais poderiam procurar.

Assim, os policiais adentraram na residência e encontraram GUSTAVO em seu interior, oportunidade em que o questionaram sobre a existência de ilícitos no local. GUSTAVO, então, respondeu que havia cocaína embaixo da pia da cozinha, o que restou confirmado pelos milicianos, que apreenderam no local uma caixa branca de papelão contendo oitenta e quatro eppendorfs de cocaína.

Diante dos fatos, os policiais conduziram os envolvidos à sede do Distrito Policial.

Apresentada a defesa preliminar, recebida a denúncia (fls. 226), designada instrução criminal durante a qual foram ouvidas três testemunhas arroladas na denúncia (fls. 233/235), com final interrogatório dos réus (fls. 236/237).


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
23ª VARA CRIMINAL

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313 - Sala 1-328 - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: (11) 2127-9045 - E-mail: sp23cr@tjsp.jus.br

Em memoriais, pleiteou a D. Promotora de Justiça a condenação dos acusados como o artigo 33 “caput” da Lei nº 11.343/06 (fls. 241/248); pugnando a D. Defensora no tocante ao crime previsto no artigo 33 “caput” da Lei 11343/06, pela absolvição de GUSTAVO, à inexistência de provas suficientes para autorizar a condenação e desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11343/06 em relação ao corréu MATHEUS; no tocante ao crime previsto no artigo 35 da Lei 11343/06, pela absolvição dos réus, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal; alternativamente, pela fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão em relação a Gustavo e da menoridade relativa em relação a ambos os réus; aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06 em seu grau máximo, regime aberto, detração, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o apelo em liberdade (fls. 257/264).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A AÇÃO PENAL É PARCIALMENTE PROCEDENTE.

A materialidade consta do auto de exibição e apreensão de fls. 22/23, laudo de constatação de fls. 25/26 e de exame químico-toxicológico de fls. 192/194.

Confessos no flagrante (fls. 15/18), foram os réus interrogados em Juízo às fls. 236/237, ocasião em que mantiveram o mesmo posicionamento, afirmando Gustavo que tinha dívida a pagar com o traficante e, para

0013876-76.2017.8.26.0050 - lauda 3

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

23ª VARA CRIMINAL

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313 - Sala 1-328 - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: (11) 2127-9045 - E-mail: sp23cr@tjsp.jus.br

quita-la, levou o entorpecente para a própria residência e dali passou a revendê-lo, enquanto Matheus alegou que os quinze pinos de cocaína, adquiridos por R\$ 150,00, eram destinados ao uso próprio.

A mãe de Gustavo, às fls. 233, permitiu o ingresso dos policiais na residência após os mesmos terem detido Matheus na posse da droga, que disse ter ali adquirido.

Foi Gustavo quem indicou aos policiais a droga de fls. 1d, escondida sob a pia da cozinha.

Ouviu a informal confissão deduzida pelo filho, como também o fez em Juízo.

Os policiais de fls. 234/235 abordaram o GM Astra de Wilson, em cujo interior estava Matheus, com quem apreenderam quinze porções de cocaína, compradas, segundo o referido réu, de Gustavo, cuja casa foi indicada.

Ali, com permissão de parente de Gustavo, ingressaram no imóvel e encontraram o restante da droga referida na denúncia sob a pia da cozinha.

Indagado, disse Gustavo que a droga era proveniente da Favela da Alba, para revenda, afirmando Matheus que a mesma substância consigo apreendida tinha idêntico propósito.

É o motivo pelo qual ambos suportarão o reproche relacionado o narcotráfico, afastada a associação, por inexistir prova de que agissem com a necessária habitualidade.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

23ª VARA CRIMINAL

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313 - Sala 1-328 - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: (11) 2127-9045 - E-mail: sp23cr@tjsp.jus.br

Prejudicada, nesse contexto, a desclassificação para mero porte de drogas para uso próprio, conforme aduziu a Defensoria Pública, relativamente a Matheus.

Primários (fls. 176 e 235/254). Em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo as respectivas penas-base no mínimo legal, ou seja, cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa, no patamar mínimo, que reduzo das duas terças partes, por conta da primariedade e inexistente a prova de que integrassem organização criminosa, totalizando o cumprimento das penas finais, uma vez que inexistem outras circunstâncias a alterar os "quanta" e face as condições socioeconômicas dos sentenciados, de um ano e oito meses de reclusão e pagamento de cento e sessenta e seis diárias mínimas.

Pena mínima, confissões e menoridades relativas que não tem o condão de carrear-las aquém do referido patamar, à minguada de fundamento legal expresso, nos termos da Súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia para condenar MATHEUS ANTÔNIO FERNANDES SILVA e GUSTAVO DE CARVALHO ANDRADE, qualificados às fls. 40 e 51, ao cumprimento, cada qual, de um ano e oito meses de reclusão e pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa, no piso mínimo, por subsumirem-se ao disposto no artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06, bem ainda para absolvê-los da derradeira increpação, fazendo-o com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Não fazem jus a qualquer benefício, mormente o apelo em liberdade, porquanto as custódias decorrentes do flagrante foram revigoradas pela prolação deste "decisum".

Recomendem-se na prisão em que se encontram.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

23ª VARA CRIMINAL

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313 - Sala 1-328 - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: (11) 2127-9045 - E-mail: sp23cr@tjsp.jus.br

Iniciarão o desconto das reprimendas corporais em regime fechado, único afeto aos narcotraficantes, até porque o entendimento exarado pela Corte Suprema foi proferido em julgamento do HC nº 118533, não possuindo, portanto, efeito vinculante, ressalvando que os demais regimes prisionais desatendem o princípio da reprovabilidade/suficiência, incluso no que toca a substituição por pena restritiva de direitos.

Após o trânsito em julgado, lancem-se os nomes no rol dos culpados.

Oficie-se para incineração do entorpecente apreendido.

P.R.I.C..

São Paulo, 08 de junho de 2017.

KLAUS MAROUELLI ARROYO
JUIZ DE DIREITO